

금융투자업규정시행세칙

<목 차>

1. 무차입공매도 방지조치

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	금융감독원	작 성 자	이름	안황환
	담당부서 (과)	자본시장감독국		직급	수석조사역
	국장	임권순		연락처	02-3145-6891
	과장	김용진		이메일	hwanghwan.ahn @fss.or.kr

2025. 01. 09. 작성

정책책임자 직위

성명 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	무차입공매도 방지조치								
	2.규제조문	제4-6조제5항								
	3.위임법령	금융투자업규정								
	4.유형	신설	5.입법예고	2025.01.17~2025.01.31						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	대규모 무차입 공매도가 반복 적발*됨에 따라 공매도가 공정한 가격형성을 저해할 우려가 있어, ' 23.11.5일부터 쏜종목 공매도 를 금지하고 불법 공매도로 인한 공정한 가격형성 저해 우려를 해소하기 위하여 근본적 제도개선을 추진 중 * 자체 잔고관리 시스템이 있는 경우에도 매도 물량 누락이 반복되고, 내부통제가 제대로 이루어지지 않아 무차입공매도가 반복되는 문제 '24.6월 발표된 공매도 제도개선 방안에 따라 개정 자본시장법 체계 하 공매도 법인의 '공매도 내부통제기준 마련 및 전산시스 템 구축 등' 의무 및 수탁 증권사의 무차입공매도 방지조치 확인 의무(확인결과의 감독원 보고의무 포함)가 신설되었으며, 위반시 제재 및 과태료 부과 근거 등이 마련되었음								
	7.규제내용	세척 개정안 제4-6조 제5항은 수탁 증권사가 실시한 점검내역 등 에 대한 보관의무 등을 규정 - 수탁 증권사의 확인의무 위반이 제재 및 과태료 부과 대상에 해당하는 바 향후 위반여부 판단을 위한 근거 마련을 위함 ※ 세척 제4-6조(투자중개업자의 확인)의 구성 : (제1항) 점검항 목, (제2항 및 제3항) 점검방법, (제4항) 확인결과보고, (제5항) 점검내역 등 보관								
	8.피규제집단 및 이해관계자	공매도 매도 주문 수탁 증권사 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>증권사</td><td>61사</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	증권사	61사
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	증권사	61사								
9.규제목표	수탁 증권사가 실시한 점검내역에 대한 보관 의무화를 통해 ① 새롭 게 도입되는 공매도 법인의 무차입 공매도 방지조치 규제가 형해화 되는 것을 사전에 막고 실효성 있게 운영될 수 있도록 유도하고, ② 향후 동 규제의 위반 여부와 관련하여 검사 및 제재단계에서 발생할 수 있는 논란을 사전에 차단하는 한편, ③ 동 규제의 위반 여부를									

		판단할 수 있는 명확한 근거 마련을 통해 피규제자의 규제 불명확성을 해소		
규제의 적정성	10.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가
		해당 없음	해당 없음	해당 없음
	11.비용편익 분석 (정성분석)	세척 개정안 제4-6조 제5항은 수탁 증권사의 점검내역 보관의무에 관한 것으로 동 보관의무 이행을 위한 별도의 인적/물적 자원의 증가가 수반되지 않으며 따라서 추가적으로 발생하는 비용도 미미한 것으로 파악됨 － 자본시장법 제60조 및 동 법 시행령 제62조에 따라 영업에 관한 자료 등에 대한 자료의 기록 및 유지의무가 부과 한편, 수탁 증권사의 확인의무가 형식적으로 이루어질 소지를 사전에 차단함으로써 공매도 법인의 무차입 공매도 발생 가능성을 낮추고 증시의 공정한 가격형성을 저해 우려를 해소할 수 있게 되어 모든 증시 거래자에게 편익 발생		
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류	
		일몰설정에 외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명·안전과 직접 관련된 규제	미해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	해당
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	미해당
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	미해당
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	미해당
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부
		미설정		
		일몰유형	일몰설정기간	일몰주기
	13. 우선허 용· 사후 규제	해당 없음		

	적용여부	
--	------	--

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈신 설〉	제4-6조(투자중개업자의 확인) ①~④ (생략) ⑤ 투자중개업자는 자체점검기준에 따른 점검내역 및 관련 증빙자료(제3항에 따라 법인으로부터 제출받은 점검내역 및 증빙자료와 이에 대한 투자중개업자의 적정성 검토내역을 포함한다)를 5년간 보관·관리하여야 하며, 금융감독원장은 투자중개업자에게 점검내역 및 관련 증빙자료의 제출을 요구할 수 있다. ⑥ (생략)

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 대규모 무차입 공매도가 반복 적발됨에 따라 공매도가 공정한 가격 형성을 저해할 우려가 있어 전종목에 대해 공매도를 금지중*

* '23.11.6.~'25.3.30. / 시장조성(MM) 및 유동성공급(LP) 목적 차입공매도는 허용

- 무차입 공매도 반복은 주로 공매도 법인의 내부통제 미흡 등에 기인
 - (공매도 법인) 자체 잔고관리 시스템이 있는 경우에도 매도 물량 누락이 반복되고 내부통제가 제대로 이루어지지 않는 문제
 - (수탁 증권사) 차입공매도 여부를 확인 후 공매도 주문을 제출해야 하나 확인절차가 차입계약 성립을 통보받는 형식적 수준

- 금융당국은 '24.6월 공매도 제도개선 방안을 발표하면서 주요 과제 중 하나로 '무차입공매도 방지조치'를 포함

- 동 제도개선 방안에 따라 상위 법령에서는 공매도 법인 및 수탁 증권사에 대해 무차입공매도 방지를 위한 제반 조치를 의무화하고, 위반시 기관 및 임직원 제재 및 과태료 부과 근거를 마련
 - (공매도 법인) 공매도 내부통제기준 마련, 공매도 전산시스템 구축 의무 등
 - (수탁 증권사) 공매도 법인이 무차입공매도 방지조치를 이행하였는지 확인하고 그 결과를 금융감독원에 보고할 의무

- 상위규정 위임에 따라 세칙 제4-6조는 수탁 증권사 확인의무와 관련하여 점검항목(제1항), 점검방법(제2~3항), 금융감독원 보고방법(제4항)을 구체화하는 한편,

- 검사 및 제재시 수탁 증권사의 확인의무 관련 규제준수 여부에 대한 판단근거 마련을 위하여 점검내역 보관의무(제5항)를 마련

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

- 수탁 증권사 확인의무 위반은 과태료 및 임직원 제재 대상에 해당
 - 수탁 증권사에 점검내역 보관의무를 면제할 경우 수탁 증권사가 확인의무를 적정하게 이행하였는지 판단하기 위한 객관적 증빙 부재로 인하여 검사 및 제재 등 사후적 조치가 곤란할 수 있으며
 - 이러한 제도적 맹점으로 인해 수탁 증권사의 확인절차가 형식적으로 운영되고 무차입공매도 방지라는 제도개선의 취지가 훼손될 우려가 존재

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
증권사, 시장전문가	'23.12.27. 거래소 주관 토론회	무차입공매도 방지조치 마련 필요	반영
개인투자자 등	'24.4.25. 금감원장-개인투자자 열린토론	무차입공매도 방지조치 마련 필요	반영

3. 규제목표

- 수탁 증권사 확인의무를 무차입공매도 방지를 위한 실효성 있는 규제수단으로 정착시킴으로써 불법 공매도의 발생 및 그로 인한 증시의 공정한 가격형성 저해 가능성을 차단
- 수탁 증권사에 부여된 확인의무가 형식적으로 이루어 질 수 있는 가능성을 사전에 차단하고 향후 검사 및 제재 과정에서 규제위반 여부 판단시 발생할 수 있는 논란 소지를 제거하는 한편, 동 규제 위반 여부를 판단할 수 있는 명확한 근거 마련을 통해 피규제자의 규제 불명확성을 해소

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- ☐ '24.6월 발표한 공매도 제도개선 방안에 따라 상위규정은 무차입 공매도 방지조치로써 수탁 증권사의 확인의무를 신설하고, 위반시 제재 및 과태료 부과 조치의 근거를 마련
 - ☐ 향후 검사 및 제재 과정에서 동 규제 위반여부 판단을 위해서는 수탁 증권사가 실시한 점검내역에 대한 보관·관리가 필수적이며
 - 점검내역 보관의무 미부여시 수탁 증권사 확인의무가 형식적으로 운영될 수 있고 그에 따라 무차입공매도 방지라는 규제도입 목적 달성을 저해할 우려가 있음
- 점검내역 보관의무는 수탁 증권사 확인의무의 도입 목적 달성을 위한 필요 최소한의 조치에 해당하므로 목적·수단간 비례적 타당성이 인정

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당 없음	해당 없음	해당 없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당 없음

- 경쟁영향평가

해당 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당 없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당 없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당 없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당 없음

- 중기영향평가

해당 없음

(수탁 증권사는 모두 금융회사로 중소기업에 해당하지 않음)

- 규제 차등화 예비분석 결과표

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

해당 없음

○ 타법사례

해당 없음

Ⅲ. 규제 의 실효성

1. 규제 의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

세척 제4-6조제5항에서 정하는 수탁 증권사의 점검결과 보관의무는 점검내역을 일정 기간 동안 보관하는 것에 불과하므로 피규제자의 규제 준수에 어려움이 없음

2. 규제 의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

세척 제4-6조제5항의 점검결과 보관의무는 수탁 증권사 확인의무 관련 위반여부 판단 등 감독 및 검사와 관련한 행정적 집행가능성을 제고

○ 재정적 집행가능성

해당 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 종합결론

- 상위 법령에서 수탁 증권사 확인의무와 관련하여 위반시 제재 및 과태료 부과 근거를 두고 있는 바
 - 향후 검사 및 제재 과정에서 동 의무 준수여부 판단을 위해서는 수탁 증권사에 점검내역 보관의무를 부여할 필요
- 아울러, 수탁 증권사에 점검내역 보관의무를 부여함으로써 수탁 증권사 확인의무가 형식적으로 이행될 소지를 사전에 차단하고,
 - 무차입공매도 방지조치를 실효성 있게 운영하여 증시의 공정한 가격형성을 도모할 필요

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율 (%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 :				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : >

①피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정성)영향집단명	수탁 증권사
활동제목	점검내역 보관
비용항목	점검내역 보관 비용
일시적/반복적	반복적
근거설명	수탁 증권사의 점검내역 보관의무 이행을 위한 별도의 인력 및 조직 등 소요가 수반된다고 볼 수 없으며 따라서 그와 관련한 비용도 미미한 수준에 불과할 것으로 판단

②피규제 일반국민 :

☐ 편익

(정성)영향집단명	증시거래자
활동제목	주식거래
편익항목	무차입공매도 방지
일시적/반복적	반복적
근거설명	무차입공매도 방지체계 구축에 따라 공매도로 인한 증시의 공정한 가격형성 저해 우려가 해소되는 등 증시 거래자의 편익 발생

③정부 :

☐ 편익

(정성)영향집단명	금융위원회, 금융감독원
활동제목	감독 및 검사
편익항목	검사 및 제재 관련 위반여부 판단근거 확보
일시적/반복적	반복적
근거설명	수탁 증권사에 부여된 확인의무가 형식적으로 이루어질 수 있는 가능성을 차단하고 향후 검사/제재 과정에서 발생할 수 있는 위반 여부의 판단과 관련한 논란소지를 사전에 제거

--	--